

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1152/2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
นาวาอากาศเอกสุพัฒน์ สุขพันธ์ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/12, มาตรา 193/27, มาตรา 193/33 (2)

จำเลยที่ 1 กู้ยืมไปจากโจทก์โดยมีข้อตกลงผ่อนชำระต้นเงินและดอกเบี้ยคืนโจทก์เป็นงวด ถือได้ว่าโจทก์และจำเลยที่ 1 ตกลงกำหนดวิธีชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินคืนโดยผ่อนทุนคืนเป็นงวดๆ สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงมีกำหนดอายุความ 5 ปีตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/33 (2)

จำเลยที่ 1 ผ่อนชำระหนี้ครั้งสุดท้ายวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2538 ซึ่งเป็นการชำระผิดไปจากข้อตกลง จำเลยที่ 1 จึงได้ชื่อว่าผิดนัด โจทก์จึงมีสิทธิบังคับสิทธิเรียกร้องได้ทั้งหมดนับแต่นั้นตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/12 โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 เป็นคดีนี้เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 จึงพ้นกำหนดอายุความ 5 ปี คดีของโจทก์ในส่วนหนี้เงินกู้จึงขาดอายุความ

แม้หนี้ตามสัญญากู้เงินอันเป็นหนี้ประธานจะขาดอายุความ โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับจำนองยังคงมีสิทธิบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินที่จำนองซึ่งโอนไปเป็นของจำเลยที่ 2 แล้วได้ แต่จะใช้สิทธินั้นบังคับให้ชำระดอกเบี้ยที่ค้างย้อนหลังเกินห้าปีขึ้นไปไม่ได้เท่านั้นตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/27

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 1,812,174.12 บาท พร้อม ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 13.5 ต่อปี ของต้นเงิน 598,230.26 บาท นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 1 ชำระเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินของ ที่โจทก์ออกแทนไปจำนวน 974.77 บาท ทุกสามปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2549 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จ หากไม่ชำระ ขอให้ยึดทรัพย์สินของออกขายทอด ตลาดนำเงินชำระหนี้แก่โจทก์ หากได้เงินไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ 1 ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้จนครบถ้วน

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดพิจารณา ศาลมีคำสั่งให้สืบพยานหลักฐานโจทก์สำหรับจำเลย ที่ 2 ไปฝ่ายเดียว

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า หนี้ส่วนเงินกู้ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 193/30 พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ต้นเงิน 582,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 13.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548) ย้อนขึ้นไปไม่เกินห้าปี และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 13.5 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และในต้นเงิน 974.77 บาท พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 13.5 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระให้ยึดห้องชุดเลขที่ 183/88 และเลขที่ 183/89 ชั้นที่ 3 ชื่ออาคารชุดสายลมคอนโดเทล ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 8/2534 ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนด เลขที่ 55383 ตำบลทุ่งสองห้อง อำเภอดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ออกขาย ทอดตลาดนำเงินชำระหนี้แก่โจทก์ แต่ทั้งนี้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบไม่เกินราคาขายทอด

ตลาดทรัพย์สินจำนอง กับให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 5,000 บาท ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ คดีโจทก์ในส่วนหนี้เงินกู้ขาดอายุความหรือไม่ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2535 จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้ยืมเงินจากโจทก์จำนวน 582,000 บาท ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ตกลงผ่อนชำระต้นเงินและดอกเบี้ยคืนโจทก์เป็นงวดรายเดือน เดือนละ 7,950 บาท ภายในวันที่ 23 ของทุกเดือนตลอดไปให้เสร็จสิ้นภายใน 13 ปี หากผิดนัดงวดหนึ่งงวดใดให้ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมด ให้โจทก์บังคับชำระหนี้ได้ทันทีและยอมให้โจทก์นำดอกเบี้ยค้างชำระเกินกว่า 1 ปี ทบเข้ากับต้นเงิน พร้อมกันนี้จำเลยที่ 1 ได้จดทะเบียนห้องชุด ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 55383 ตำบลทุ่งสองห้อง อำเภอดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ดังกล่าวในวงเงิน 582,000 บาท จำเลยที่ 1 ชำระหนี้แก่โจทก์ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2538 ต่อมาวันที่ 28 สิงหาคม 2538 จำเลยที่ 2 ประมูลซื้อทรัพย์สินจำนองไปจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีโดยการจำนองติดไป โจทก์บอกกล่าวให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้และบอกกล่าวบังคับจำนองแก่จำเลยที่ 2 แล้ว แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย โจทก์นำคดีมาฟ้อง เห็นว่า ตามหนังสือสัญญากู้เงิน มีข้อสัญญาระบุให้ผู้กู้ชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญานี้ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลา 13 ปี นับแต่วันทำสัญญา และจะชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามสัญญานี้ให้แก่ผู้ให้กู้เป็นรายเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 7,950 บาท ภายในวันที่ทำหนังสือสัญญากู้เงินทุกเดือนตลอดไปนับแต่เดือนถัดต่อจากเดือนที่ทำสัญญากู้เงินดังกล่าวเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น และยังระบุ

ว่าหากผู้กู้ผิดนัดไม่ชำระหนี้งวดหนึ่งงวดโดยอมให้ผู้ให้กู้เรียกให้ชำระเงินและ ดอกเบี้ยที่ค้างชำระอยู่ทั้งหมดคืนได้ทันที

หนี้ที่โจทก์ฟ้องเป็นหนี้ที่จำเลยที่ 1 กู้ยืมไปจากโจทก์โดยมีข้อตกลงผ่อนชำระ ต้นเงินและดอกเบี้ยคืนโจทก์เป็นงวดรายเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 7,950 บาท ภายใน วันที่ 23 ของทุกเดือนตลอดไปให้เสร็จสิ้นภายใน 13 ปี หากผิดนัดงวดหนึ่งงวดใดให้ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมด ให้โจทก์บังคับชำระหนี้ได้ทันที ดังนี้ ถือได้ว่าโจทก์และ จำเลยที่ 1 ตกลงกำหนดวิธีชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินคืนโดยผ่อนทุนคืนเป็นงวด ๆ สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงมีกำหนดอายุความ 5 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย มาตรา 193/33 (2) เมื่อปรากฏว่าหลังจากทำสัญญากู้ยืมเงิน จำเลยที่ 1 ผ่อนชำระและผิดนัดไม่ชำระหนี้โดยชำระหนี้ครั้งสุดท้ายวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2538 เป็นเงินจำนวน 988 บาท ซึ่งเป็นการชำระผิดไปจากข้อตกลง จำเลยที่ 1 จึงได้ชื่อว่า ผิดนัด โจทก์จึงมีสิทธิบังคับสิทธิเรียกร้องได้ทั้งหมดนับแต่นั้นตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย มาตรา 193/12 อายุความจึงเริ่มนับแต่วันที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้อง ได้เป็นต้นไปคือวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2538 โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 เป็นคดีนี้เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 จึงพ้นกำหนดอายุความ 5 ปี คดีของโจทก์ในส่วนหนี้เงินกู้จึง ขาดอายุความ ที่ศาลชั้นต้นพิพากษามา ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยผล อุทธรณ์ของโจทก์ ฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง แม้หนี้ตามสัญญากู้เงินอันเป็นหนี้ประธานจะขาดอายุความ โจทก์ซึ่งเป็น ผู้รับจำนองยังคงมีสิทธิบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินที่จำนองซึ่งโอนไปเป็นของ จำเลยที่ 2 แล้วได้ แต่จะใช้สิทธินั้นบังคับให้ชำระดอกเบี้ยที่ค้างย้อนหลังเกินห้าปีขึ้น ไปไม่ได้เท่านั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยมาตรา 193/27 เมื่อหนี้ตาม สัญญากู้เงินขาดอายุความแล้ว จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชำระหนี้ตามสัญญากู้เงิน แก่โจทก์อีก คงต้องรับผิดชอบเฉพาะในเงินค่าเบี้ยประกันภัยจำนวน 974.77 บาท ที่

โจทก์ได้ชำระแทนไปและจำเลยที่ 1 ยังค้างชำระเท่านั้น ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ในส่วนที่ขาดอายุความแก่โจทก์จึงเป็นการไม่ชอบ เพราะเป็นการพิพากษาเกินคำขอ ปัญหานี้แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ แต่เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยและแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5)

พิจารณาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยจำนวน 974.77 บาท แก่โจทก์ และให้บังคับจำนองขายทอดตลาดห้องชุด ที่ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 55383 ตำบลทุ่งสองห้อง อำเภอดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ของจำเลยที่ 2 เพื่อชำระหนี้จำนอง 582,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 13.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องย้อนหลังขึ้นไป 5 ปี และนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นนี้ให้เป็นพับ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(เฉลิมชัย ตันตยานนท์-มนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด-วิระวัฒน์ ปวรจารย์)

ศาลแพ่ง - นายวรวิทย์ ทองมาลา

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น๓30/2549

๒
ต้น

หมายเหตุ